Polícia Federal · Ensino Superior · banca Cebraspe

Direito Processual Penal

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 03/11/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Direito Processual Penal

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Inquérito, prisões e provas são o centro da rotina policial. A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Inquérito policial

Contexto

O inquérito é o procedimento em que a polícia judiciária reúne provas para que o titular da ação penal decida se denuncia.

Resumo básico

- **Natureza:** procedimento administrativo, preparatório e informativo. **Presidido pelo delegado de polícia.**
- **Características:** escrito, **inquisitorial** (sem contraditório pleno), sigiloso (relativo: o advogado tem acesso aos elementos já documentados, Súmula Vinculante nº 14), dispensável e indisponível.
- **Indisponível:** a autoridade policial **não pode arquivar** o inquérito (art. 17); quem decide o arquivamento é o Ministério Público (o modelo de controle judicial foi alterado pela Lei nº 13.964/2019 e está sob discussão no STF; confira a regra vigente).
- **Prazo (Justiça Estadual):** 10 dias se o indiciado estiver preso, 30 dias se estiver solto. **Na Justiça Federal** (Lei nº 5.010/1966): 15 dias com preso, prorrogável por mais 15; 30 dias se solto.
- **Indiciamento** é ato privativo do delegado, fundamentado, quando há indícios suficientes de autoria e materialidade (Lei nº 12.830/2013).

Aprofundamento

- A ação penal pública é **incondicionada** por regra; pode ser **condicionada à representação** ou à requisição do Ministro da Justiça.
- Nos crimes de ação penal privada, o inquérito só é instaurado a requerimento do ofendido.

- O delegado pode requisitar perícias, ouvir ofendido e indiciado, determinar identificação e reprodução simulada (desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública).
- Vícios do inquérito, em regra, não contaminam a ação penal, por seu caráter informativo.

2. Prisões e medidas cautelares

Contexto

Conhecer os tipos de prisão evita ilegalidades e é cobrado com frequência.

Resumo básico

- **Flagrante (art. 302):** quem está cometendo a infração; acaba de cometê-la; é perseguido logo após; é encontrado logo depois com instrumentos ou objetos que façam presumir a autoria.
- **Audiência de custódia:** o preso em flagrante é apresentado ao juiz em até **24 horas**, para controle da legalidade da prisão.
- **Prisão preventiva (arts. 311 a 316):** garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, com prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Não é decretada de ofício pelo juiz na fase de investigação.
- **Prisão temporária (Lei nº 7.960/1989):** só na investigação, por **5 dias** prorrogáveis por mais 5; nos crimes hediondos, **30 dias** prorrogáveis por mais 30.
- A prisão deve ser **sempre fundamentada** e comunicada ao juiz, ao MP e à família ou pessoa indicada pelo preso.

Aprofundamento

- O **flagrante preparado** (provocado) gera crime impossível (Súmula 145 do STF); o **flagrante esperado** é válido.
- A **prisão preventiva** exige reexame periódico a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único).
- O delegado pode conceder fiança nos crimes com pena máxima de até 4 anos.
- Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319): comparecimento periódico, proibição de acesso a lugares, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica, entre outras.

3. Provas, cadeia de custódia e interceptação

Contexto

A prova é o que sustenta a denúncia. Provas obtidas de forma ilegal não valem.

Resumo básico

- **Provas ilícitas (art. 157):** obtidas em violação de normas constitucionais ou legais; devem ser desentranhadas do processo. As **derivadas das ilícitas** também são inadmissíveis (frutos da árvore envenenada), salvo se não evidenciado o nexo ou se obtidas por **fonte independente**.

- **Cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F):** conjunto de procedimentos que documenta a história cronológica do vestígio, desde o reconhecimento até o descarte.
- **Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996):** depende de ordem judicial, para investigação criminal ou instrução processual penal, de crime punido com **reclusão**, quando a prova não puder ser feita por outros meios. Prazo de **15 dias**, renovável por igual período, enquanto indispensável.
- **Busca domiciliar:** mandado judicial durante o dia; sem mandado, só com flagrante, desastre ou socorro.
- **Perícia oficial:** realizada por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

Aprofundamento

- A confissão do réu é apenas mais uma prova e deve ser confrontada com as demais (art. 197).
- O juiz forma a convicção pela livre apreciação da prova, mas não pode fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
- A **teoria da descoberta inevitável** admite a prova que seria obtida inevitavelmente por meios legais.
- A gravação ambiental feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, é, em regra, admitida como prova lícita.

Exercícios

1. É característica do inquérito policial:

A) contraditório pleno

B) caráter inquisitorial

C) ser sempre público

D) poder ser arquivado pela autoridade policial

E) ser obrigatório em todos os casos

2. Na Justiça Federal, o prazo do inquérito com indiciado preso é, em regra, de:

A) 10 dias, improrrogável

B) 15 dias, prorrogável por mais 15

C) 30 dias, improrrogável

D) 60 dias

E) 5 dias

3. O indiciamento é ato:

A) privativo do delegado de polícia, fundamentado

B) privativo do promotor

C) do juiz

D) do advogado do investigado

E) obrigatório em todo inquérito

4. Segundo o CPP, a audiência de custódia deve ocorrer, em regra, em até:

A) 12 horas

B) 24 horas

C) 48 horas

D) 72 horas

E) 5 dias

5. A prisão temporária, regulada pela Lei nº 7.960/1989, tem prazo de:

A) 5 dias, prorrogáveis por mais 5, em regra

B) 15 dias, improrrogáveis

C) 30 dias, para qualquer crime

D) 90 dias

E) prazo indeterminado

6. O flagrante em que a polícia provoca o agente a praticar o crime, tornando impossível sua consumação, é:

A) válido sempre

B) flagrante preparado, que gera crime impossível (Súmula 145 do STF)

C) flagrante esperado

D) flagrante diferido

E) flagrante por equiparação

7. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas:

A) periciais

B) ilícitas, obtidas em violação a normas constitucionais ou legais

C) testemunhais

D) documentais

E) feitas por perito oficial

8. A interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996) exige, entre outros requisitos:

A) autorização do delegado

B) ordem judicial

C) autorização do prefeito

D) consentimento do investigado

E) qualquer crime, inclusive de detenção

Gabarito comentado - Direito Processual Penal

1 - B. O inquérito é inquisitorial e dispensável.

A: Não há contraditório pleno.

B (certa): Correta.

C: É sigiloso, com acesso do advogado aos elementos documentados.

D: A autoridade policial não pode arquivar.

E: É dispensável quando já há elementos suficientes.

2 - B. Lei nº 5.010/1966, art. 66.

A: É o prazo da Justiça estadual.

B (certa): Correta.

C: É o prazo do indiciado solto.

D: Não é o prazo previsto.

E: Não é o prazo previsto.

3 - A. Lei nº 12.830/2013, art. 2º, § 6º.

A (certa): Correta.

B: O promotor denuncia.

C: O juiz recebe a denúncia, não indicia.

D: Não é ato do advogado.

E: Não é obrigatório.

4 - B. Apresentação ao juiz em até 24 horas após a prisão.

A: Prazo diferente do previsto.

B (certa): Correta.

C: Prazo diferente do previsto.

D: Prazo diferente do previsto.

E: Prazo diferente do previsto.

5 - A. Em crimes hediondos: 30 dias, prorrogáveis por mais 30.

A (certa): Correta.

B: Prazo diferente do previsto.

C: 30 dias só para crimes hediondos.

D: Prazo diferente do previsto.

E: Há prazo legal.

6 - B. Súmula 145 do STF.

A: É ilegal.

B (certa): Correta.

C: No esperado a polícia só aguarda.

D: Diferido é o retardamento da intervenção.

E: Não é o caso.

7 - B. Art. 157 do CPP.

A: Perícias são admitidas.

B (certa): Correta.

C: Testemunhos são admitidos.

D: Documentos são admitidos.

E: A perícia oficial é admitida.

8 - B. Ordem judicial; crime punido com reclusão.

A: O delegado não autoriza.

B (certa): Correta.

C: Prefeito não tem competência.

D: Dispensa consentimento.

E: Não cabe em crime punido com detenção.